सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
४८.	०८२-C9-४४०६	प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. राहुल कार्की	ला.औं. (Nitrazepam)	फाँट २	अभियोगदाबी पुगेने	२०८३/५/१० रोज ४
४९.	०८३-C9-१२४३ २०८३/०४/१०	लक्ष्मण धनुकेको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. रामहरि थापा	चोरी (मोटरसाइकल)	फिराद	"	२०८३/५/१११ रोज ५

जिल्ला अदालत
को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत

यसमा बरामद भएको वस्तु नाईट्राजेपाम रहेको भन्ने कुरा परीक्षण प्रतिवेदनबाट स्थापित हुन आयो। प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा आफू सेवनकर्ता रहेको भनी बयान गरेको पाइयो। निजले आफ्नो साथबाट ला.औं. नाइट्राजेपाम ५ पत्ता (१० ट्याबलेट) बरामद भएको हो भनी अदालतमा सावित बयान गरी अन्य बुझमदित ट्याबलेटको हकमा इन्कार रहेको अवस्थामा ला.औं. (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १३ बमोजिम खोलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार निज प्रतिवादीको रहेको हुन्छ। तर प्रतिवादीले आफ्नो सो जिकीर प्रमाणित गर्न सकेको पाइएन। यसस्थितिमा प्रतिवादी राहुल कार्कीलि ला.औं. (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ ले निषेधित कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकोले प्रतिवादी राहुल कार्की लाई दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम ३ (तिन) महिना कैद र दुइ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ। साथै निज प्रतिवादीबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७१ को दफा १७ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई दिने ठहर्छ। यसकेतर्फ अभियोगदाबी नपुगेकोले केही गरी रहन परेन।

विश्वनाथ पाण्डे
२०८३/५/१४

यसमा मोटरसाइकल चोरी गरेको कसूरमा प्रतिवादी अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयान र अदालतमा बयानमा साबिति रहेको र निजको ऋ साबिति जाहेरी दरखास्त र बरामदी मुचुल्कालाई समर्थित रहेको हुँदा प्रतिवादीले प्रतिवादी दाबी बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकोले प्रतिवादीलाई मु.अ.सं. २०७४ को दफा ३४३ को उपदफा (२) बमोजिम ३५ (पच्चीस) दिन कैद, र रु ३५००/- (पच्चीस सय) रुपयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ। प्रतिवादीले विगो फिर्ता पाउनेको २ नम्बर चोरी भएको मोटरसाइकल चलि पुगेको भन्ने कुरा पेश भएको, विल बाट देखिँदा चलि पुगेको मोटरसाइकल मर्मत गर्नका लागि रु ३५,४००/- (पच्चीस हजार चार सय) रकम जाहेरवालालाई प्रतिवादी बाट दिलाई भराई पाउँ भनी दिने रुढ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७१